

ТИПОВОЙ ДОГОВОР № _____ от «___» _____ 20__ г.

об оказании услуг центра приема и обработки входящих заявок

ООО «Е Винерс» (УНП 193834361), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании устава, с одной стороны, и _____,

(полное наименование юридического лица / Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице _____,

действующего на основании _____, с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности — «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется, используя собственное оборудование, технологии и программное обеспечение, оказывать в течение срока действия настоящего Договора услуги по приему и обработке входящих заявок граждан-потребителей и (или) иные связанные услуги на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Наименование услуг, объем, состав, период оказания, стандарты обслуживания (SLA/KPI), цена и иные существенные условия определяются в **Приложении № 1**. Техническое задание / Заявка — по форме **Приложения № 2**. Соглашение об уровне обслуживания (SLA) — **Приложение № 3**. Поручение на обработку персональных данных — **Приложение № 4**. Форма Акта оказанных услуг — **Приложение № 5**. Указанные приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. **Цена услуг по настоящему Договору устанавливается индивидуально для каждого Заказчика** с учетом объема, состава, сложности и режима оказания услуг и **окончательно определяется в подписываемом Сторонами Приложении № 1**. Публикация настоящего типового договора на сайте Исполнителя не является публичной офертой о цене и не создает обязательств по оказанию услуг на каких-либо заранее объявленных тарифах.

1.4. Исполнитель не гарантирует Заказчику достижение каких-либо коммерческих результатов (включая, но не ограничиваясь: количество продаж, конверсию, выкуп заказов, увеличение среднего чека), если иное прямо не согласовано Сторонами в письменной форме в Приложении № 1.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Приступить к оказанию услуг в сроки, согласованные Сторонами в Приложении № 1, при условии выполнения Заказчиком предварительных обязательств (согласование

Технического задания / Заявки, предоставление доступов, скриптов и информации, включая прогноз нагрузки).

2.1.2. Сообщать Заказчику по его письменному требованию информацию о ходе оказания услуг в разумный срок.

2.1.3. Предоставлять Заказчику отчетность о количестве принятых обращений (звонков/заявок) и их тематике в порядке и с периодичностью, установленными в Приложении № 1 / Приложении № 3. Исполнитель осуществляет запись и хранение звонков, поступивших в Центр, в течение **7 (семи) календарных дней** с момента поступления каждого звонка, если иной срок не согласован в Приложении № 1 или № 4. По истечении срока хранения записи подлежат удалению без дополнительного уведомления Заказчика, за исключением случаев, когда более длительное хранение требуется законодательством Республики Беларусь либо письменно согласовано Сторонами.

2.1.4. Назначить уполномоченного представителя для взаимодействия Сторон и сообщить его контактные данные Заказчику.

2.1.5. Обеспечивать прием и обработку обращений в режиме, согласованном в Приложении № 1 (дни и часы работы Центра).

2.1.6. В течение **5 (пяти) рабочих дней** по окончании каждого календарного месяца (либо иного расчетного периода) направлять Заказчику Акт оказанных услуг (по форме Приложения № 5 либо в иной согласованной форме) и счет на оплату.

2.1.7. Организовать обучение операторов Центра технологии обработки входящих обращений в объеме, необходимом для исполнения Договора, с учетом материалов Заказчика.

2.1.8. Выполнять показатели качества (SLA/KPI) в соответствии с Приложением № 3 (при его заполнении Сторонами), с учетом исключений, установленных настоящим Договором и Приложением № 3.

2.1.9. При наличии технической возможности и при условии согласования в Приложении № 1 предоставить Заказчику удаленный доступ к согласованным данным (отчетам/базе) в объеме, необходимом для контроля оказания услуг.

2.1.10. Принимать меры по защите персональных данных в пределах своей роли по Договору, Приложению № 4 и законодательству Республики Беларусь.

2.1.11. Обеспечивать эскалацию сложных и претензионных обращений в порядке п. 2.5.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Оплачивать оказанные услуги в полном объеме и в сроки, установленные настоящим Договором и Приложением № 1.

2.2.2. Назначить уполномоченного представителя и сообщить его контактные данные Исполнителю.

2.2.3. Разработать и согласовать с Исполнителем Техническое задание / Заявку (скрипты, сценарии, прайс, ассортимент, условия доставки/оплаты, FAQ, фразу об уведомлении о записи разговора и иные материалы) **не позднее чем за 14 (четырнадцать)**

календарных дней до даты начала оказания услуг, если иной срок не согласован. Заказчик несет ответственность за полноту, актуальность и достоверность предоставленных материалов и указаний.

2.2.4. Своевременно предоставлять Исполнителю актуальную информацию, доступы и материалы. При непредставлении либо несвоевременном предоставлении сроки начала и (или) оказания услуг сдвигаются соразмерно, а Исполнитель не несет ответственности за вызванные этим последствия.

2.2.5. Обеспечить сотрудникам Исполнителя доступ к информационной системе (базе/CRM) Заказчика в необходимом объеме и обеспечить законность такого доступа.

2.2.6. В срок **не позднее 10 (десяти) рабочих дней** со дня получения Акта подписать его и вернуть Исполнителю либо представить письменный мотивированный отказ. **При отсутствии подписанного Акта либо мотивированного отказа в указанный срок услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме без замечаний, а Акт — подписанным в редакции Исполнителя** (акцепт молчанием).

2.2.7. Самостоятельно обеспечивать соблюдение законодательства Республики Беларусь при взаимодействии с потребителями (защита прав потребителей, реклама, персональные данные) в части товаров/услуг Заказчика, содержания скриптов, офферт и коммерческих предложений. Исполнитель действует по поручению и на основании указаний Заказчика в рамках согласованных сценариев.

2.2.8. Не требовать от Исполнителя совершения действий, противоречащих законодательству Республики Беларусь. Исполнитель вправе отказать в исполнении незаконных указаний без применения к нему мер ответственности.

2.2.9. **Предоставлять прогноз нагрузки** (ожидаемое количество обращений/заявок) на каждый календарный месяц **не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней** до его начала, а также оперативно уведомлять о рекламных кампаниях и иных факторах, способных существенно увеличить трафик. При отсутствии прогноза Исполнитель вправе исходить из фактического среднего трафика предыдущего месяца.

2.2.10. Обеспечить включение в скрипт и (или) IVR **уведомления абонента о записи разговора** в формулировке, согласованной с Исполнителем и соответствующей законодательству Республики Беларусь. Отсутствие такого уведомления по вине Заказчика не влечет ответственности Исполнителя.

2.2.11. В течение срока действия Договора и **12 (двенадцати) месяцев** после его прекращения не осуществлять (прямо или через третьих лиц) трудоустройство, привлечение по гражданско-правовому договору либо иное переманивание работников/операторов Исполнителя, задействованных в исполнении настоящего Договора, без письменного согласия Исполнителя. При нарушении Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере **среднемесячного вознаграждения** такого работника/оператора за последние 3 месяца работы у Исполнителя (либо иную сумму, согласованную в Приложении № 1), если иной размер не установлен императивными нормами.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Использовать информацию, полученную в результате оказания услуг, в целях своей хозяйственной деятельности с соблюдением конфиденциальности и законодательства о персональных данных.

2.3.2. Проверять ход и качество услуг, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя:

- на основании отчетности Исполнителя;
- путем контрольных звонков сотрудников Заказчика;
- путем прослушивания записей разговоров в пределах срока их хранения.

2.4. Исполнитель имеет право:

2.4.1. Самостоятельно определять способы и методы оказания услуг, состав привлекаемых работников и подрядчиков, если иное не согласовано в Приложении № 1.

2.4.2. Приостановить оказание услуг полностью или частично при просрочке оплаты более чем на **5 (пять) рабочих дней**, письменно уведомив Заказчика. Возобновление — после погашения задолженности и, при необходимости, оплаты расходов на возобновление.

2.4.3. Требовать от Заказчика документов и сведений, необходимых для исполнения Договора.

2.4.4. Использовать обезличенную статистику об оказанных услугах в аналитических и маркетинговых целях без раскрытия конфиденциальной информации Заказчика и персональных данных субъектов.

2.4.5. При превышении фактического трафика над согласованным прогнозом более чем на **20%** в течение суток/недели (что применимо по Приложению № 1) — вводить временные ограничения очереди, снижать приоритет неприоритетных обращений и/или применять повышенный тариф / доп. оплату ресурсов, письменно уведомив Заказчика; показатели SLA за соответствующий период не применяются в части, обусловленной таким превышением.

2.5. Эскалация обращений.

2.5.1. Обычные обращения обрабатываются оператором по согласованному скрипту.

2.5.2. Претензии, требования возврата, угрозы обращений в госорганы, юридически значимые споры и иные случаи, указанные в ТЗ, подлежат эскалации: оператор → супервизор Исполнителя → уполномоченный представитель Заказчика (по согласованным контактам) в сроки, указанные в Приложении № 3 (если не указано — передача Заказчику в течение **2 (двух) часов** в рабочие часы Центра).

2.5.3. До получения указаний Заказчика Исполнитель вправе ограничиваться фиксацией обращения и информированием абонента о передаче запроса Заказчику, если иное не следует из скрипта.

2А. Изменение скриптов и Технического задания

2А.1. Существенные изменения скриптов, прайса, ассортимента, условий доставки/оплаты, FAQ и иных материалов Заказчик направляет Исполнителю в письменной

форме (включая e-mail) **не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней** до даты их применения, если иной срок не согласован.

2А.2. Исполнитель в разумный срок проводит обучение/адаптацию операторов. До завершения адаптации Исполнитель вправе продолжать работу по ранее согласованным материалам без применения мер ответственности за отклонение от новых требований.

2А.3. При существенном изменении материалов (по оценке Исполнителя — изменение более 20% скрипта/логики либо смена ассортиментной матрицы/оффера) Заказчик оплачивает стоимость адаптации/переобучения в размере, указанном в Приложении № 1, а при отсутствии указания — по согласованной смете либо **не менее стоимости 1 (одного) минимального ежемесячного платежа (floor) за день обучения**, умноженной на количество дней обучения.

3. Цена и порядок расчетов. Единицы тарификации

3.1. **Цена услуг устанавливается индивидуально для каждого Заказчика и окончательно определяется в Приложении № 1.** Порядок оплаты, единица тарификации, минимальный объем/стоимость (floor), состав включенных и дополнительных услуг указываются в Приложении № 1.

3.2. Все платежи осуществляются в белорусских рублях на основании счета Исполнителя.

3.3. Если иное не установлено в Приложении № 1, оплата производится ежемесячно на основании подписанного (в том числе в порядке п. 2.2.6) Акта и счета в течение **10 (десяти) рабочих дней** со дня подписания Акта (либо акцепта молчанием).

3.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в полном объеме.

3.5. В случае просрочки оплаты Заказчик уплачивает пеню **0,1%** от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более **10%** от суммы задолженности, если иной размер не согласован в Приложении № 1.

3.6. Исполнитель вправе потребовать аванс в размере и сроки, указанные в Приложении № 1. При отсутствии предусмотренного аванса Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг.

3.7. Цены могут быть изменены Исполнителем в одностороннем порядке с уведомлением не менее чем за **30 (тридцать) календарных дней**. При несогласии Заказчик вправе расторгнуть Договор в порядке раздела 4 без санкций, связанных исключительно с изменением цены.

3.8. Единицы тарификации (если иное не согласовано в Приложении № 1):

3.8.1. **«Обработанная заявка (базовая)»** — обращение, в ходе которого оператор принял звонок/заявку, идентифицировал потребность по скрипту, зафиксировал данные абонента в согласованном объеме и передал/оформил заявку в CRM/учетной системе Заказчика (либо иным согласованным способом), без выполнения действий по увеличению чека и без услуги «под ключ».

3.8.2. «Обработанная заявка с увеличением чека» — базовая обработка, при которой по скрипту Заказчика дополнительно предложен и зафиксирован upsell/cross-sell (увеличение состава/суммы заказа) в соответствии с критериями Приложения № 1 / ТЗ.

3.8.3. «Услуга под ключ» — ведение клиента от оформления заявки до выкупа заказа в объеме, согласованном в Приложении № 1 / ТЗ (включая согласованные платные сервисы, если включены в стоимость).

3.8.4. **Не тарифицируются как успешная обработка** (если иное не согласовано): явный спам/ошибочный набор; технический обрыв до начала диалога по вине сети/абонента; повторный звонок по уже оформленной и не измененной заявке в течение согласованного окна (если не указано — 24 часа), если повтор не потребовал новой обработки по скрипту; обращения вне часов работы Центра.

3.8.5. Повторное обращение, требующее новой обработки по скрипту (изменение заказа, новая заявка), тарифицируется как отдельная единица.

3.9. Минимальная стоимость периода (floor).

Если в Приложении № 1 установлена минимальная ежемесячная стоимость услуг, Заказчик уплачивает за расчетный месяц сумму **не ниже** указанного минимума, даже если фактический объем оказанных услуг по тарифам меньше. Сверх минимума оплачивается фактический объем по тарифам.

3.10. Прогноз и превышение нагрузки.

При превышении фактического объема обращений над прогнозом Заказчика более чем на **20%** за сутки или за неделю Исполнитель вправе: (а) применить согласованный повышенный тариф / плату за дополнительные ресурсы; (б) не учитывать соответствующий период для оценки выполнения SLA (см. Приложение № 3).

3А. SLA/KPI и исключения

3А.1. Конкретные показатели уровня обслуживания (SLA/KPI), методика измерения, отчетность и (при наличии) меры за невыполнение согласуются в **Приложении № 3**. При отсутствии заполненного Приложения № 3 показатели SLA считаются не установленными, и Исполнитель оказывает услуги с разумным качеством без применения штрафов/service credits.

3А.2. **Исключения из SLA.** Показатели SLA **не применяются** (и не являются основанием для претензий/штрафов) в периодах и в части, обусловленной:

- обстоятельствами непреодолимой силы (раздел 6);
- сбоями/недоступностью сетей связи, каналов SIP/VPN, CRM, сайта, мессенджеров или иных систем Заказчика либо третьих лиц;
- отсутствием/неактуальностью скриптов, прайса, доступов, обратной связи Заказчика;
- превышением фактического трафика над прогнозом более чем на 20% (п. 3.10 / п. 2.4.5);
- массовыми рекламными кампаниями Заказчика без предварительного уведомления;
- проведением согласованных работ по изменению скриптов/интеграций (раздел 2А);

- контрольными/тестовыми звонками Заказчика, искажающими статистику;
- действиями/бездействием абонентов (сброс, молчание, отказ предоставить данные).

ЗА.3. Если в Приложении № 3 согласованы service credits / скидки за невыполнение SLA, их совокупный размер за календарный месяц **не может превышать 10%** стоимости услуг за этот месяц (если иной потолок не согласован), а уплата/зачет service credit является единственной мерой имущественной ответственности Исполнителя за соответствующее нарушение SLA (исключая умысел).

4. Срок действия договора. Изменение и расторжение

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует бессрочно, если иной срок не установлен в Приложении № 1.

4.2. Договор может быть расторгнут:

- по взаимному письменному согласию Сторон;
- в одностороннем внесудебном порядке по инициативе любой из Сторон с уведомлением не менее чем за **30 (тридцать) календарных дней**;
- Исполнителем при существенном нарушении Заказчиком обязательств (в том числе просрочке оплаты свыше **15 (пятнадцати) рабочих дней**, предоставлении недостоверных материалов, повлекшем претензии третьих лиц) — с уведомлением не менее чем за **5 (пять) рабочих дней**.

4.3. Расторжение не освобождает Заказчика от оплаты услуг, фактически оказанных до даты расторжения, floor за начатый период (если применимо), неустойки, штрафа по п. 2.2.11 и убытков в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Республики Беларусь.

4.4. По окончании Договора Заказчик обязан в течение **3 (трех) рабочих дней** прекратить использование предоставленных доступов; Исполнитель вправе отключить доступы в ту же дату.

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Допускается обмен сканированными копиями/электронными документами по согласованным e-mail с последующим обменом оригиналами при необходимости.

5. Ответственность сторон. Ограничение ответственности Исполнителя

5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим Договором.

5.2. **Совокупный размер ответственности Исполнителя** по любым требованиям Заказчика (включая убытки, неустойку, service credits и иные требования) **не может превышать сумму, фактически уплаченную Заказчиком Исполнителю за услуги за последний полный календарный месяц**, в котором возникло основание для требования, если иное не установлено императивными нормами законодательства Республики Беларусь.

5.3. Исполнитель **не отвечает** за:

- упущенную выгоду, косвенные и иные подобные убытки Заказчика;

- действия/бездействие операторов связи, почтовых служб, платежных систем, маркетплейсов и иных третьих лиц;
- недостоверность, неполноту или несвоевременность информации, скриптов и указаний Заказчика;
- отказ потребителей от покупки/выкупа, возвраты, претензии к качеству товаров/услуг Заказчика;
- сбои оборудования, ПО или каналов связи Заказчика, отсутствие/ограничение доступов;
- невыполнение SLA в пределах исключений раздела 3А;
- обстоятельства непреодолимой силы (раздел 6).

5.4. Заказчик возмещает Исполнителю убытки (включая расходы на защиту) и ограждает от претензий третьих лиц, возникших вследствие содержания скриптов/материалов Заказчика, характера товаров/услуг Заказчика либо нарушения Заказчиком законодательства о персональных данных и защите прав потребителей — в части, не связанной с виновными действиями Исполнителя.

5.5. Сторона, привлекая третьих лиц, отвечает за их действия как за свои собственные.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы: пожар, стихийное бедствие, военные действия, акты органов власти, ограничивающие исполнение, аварии на сетях связи/электроснабжения, массовые сбои инфраструктуры связи и иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства. Срок исполнения отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их последствий.

6.2. Сторона уведомляет другую Сторону в письменной форме (включая e-mail) **не позднее 2 (двух) рабочих дней** с момента, когда ей стало известно о наступлении обстоятельств. По требованию другой Стороны факт подтверждается документами компетентных органов, если их получение разумно возможно.

6.3. Если невозможность исполнения сохраняется свыше **1 (одного) месяца**, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения убытков, вызванных таким расторжением вследствие форс-мажора, с оплатой фактически оказанных услуг.

6.4. Сторона, не уведомившая о форс-мажоре в срок, не вправе ссылаться на него, за исключением случаев объективной невозможности уведомления.

6.5. Исполнитель принимает разумные меры для минимизации последствий форс-мажора и при возможности предлагает альтернативные варианты оказания услуг.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Стороны принимают меры к урегулированию споров путем переговоров.

7.2. Обязательный претензионный порядок: претензия в письменной форме (в том числе по e-mail) с описанием требований, обстоятельств, расчетом суммы и перечнем приложений.

7.3. Срок рассмотрения претензии — **30 (тридцать) календарных дней** с даты получения.

7.4. При неурегулировании спора — рассмотрение в экономическом суде **по месту нахождения Исполнителя** в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

8. Конфиденциальность

8.1. Стороны признают конфиденциальной информацию, относящуюся к настоящему Договору, а также иную не являющуюся общедоступной информацию, ставшую известной в связи с заключением или исполнением Договора.

8.2. Конфиденциальной также считается коммерческая тайна в смысле законодательства Республики Беларусь и информация, в отношении которой Сторона письменно заявила о конфиденциальности.

8.3. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия другой Стороны (за исключением случаев, предусмотренных законом или необходимых для исполнения Договора), ограничивать доступ кругом лиц, которым она необходима, и не использовать ее в иных целях.

8.4. Конфиденциальной информацией Заказчика, в частности, является информация, полученная Исполнителем от Заказчика, за исключением информации, ставшей общедоступной не по вине Исполнителя.

8.5. Обязательства по конфиденциальности сохраняются в течение **5 (пяти) лет** после прекращения Договора.

8.6. Раскрытие по законному требованию государственных органов в предусмотренном объеме не является нарушением при условии уведомления другой Стороны, если уведомление не запрещено законом.

8.7. За нарушение условий конфиденциальности виновная Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим Договором.

9. Персональные данные

9.1. Стороны руководствуются Законом Республики Беларусь «О защите персональных данных» и иными актами законодательства Республики Беларусь.

9.2. Заказчик гарантирует наличие правовых оснований для передачи Исполнителю персональных данных субъектов (в том числе потребителей) и для поручения Исполнителю их обработки. Детальные условия поручения фиксируются в **Приложении № 4**.

9.3. Исполнитель обрабатывает персональные данные исключительно в целях и объеме, необходимых для оказания услуг, по поручению Заказчика и в соответствии с его указаниями (ТЗ, Приложения № 1 и № 4), если иное не требуется законом.

9.4. Исполнитель принимает необходимые правовые, организационные и технические меры защиты персональных данных.

9.5. По прекращении Договора Исполнитель прекращает обработку персональных данных в согласованном объеме, за исключением хранения, требуемого законом либо необходимого для защиты прав по спорам в пределах сроков исковой давности.

10. Интеллектуальная собственность

10.1. Исключительные права на ПО, технологии, методики, скрипты собственного производства, шаблоны отчетности Исполнителя принадлежат Исполнителю (либо иным правообладателям).

10.2. Договор не влечет перехода к Заказчику исключительных прав на указанные объекты. Заказчику предоставляется ограниченное право использования отчетности и результатов обработки заявок для хозяйственной деятельности.

10.3. Материалы и скрипты Заказчика остаются его интеллектуальной собственностью (либо соответствующего правообладателя) и используются Исполнителем исключительно для исполнения Договора.

11. Заключительные положения

11.1. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

11.2. Изменения действительны в письменной форме при подписании уполномоченными лицами (в том числе путем обмена электронными документами по п. 4.5).

11.3. Недействительность отдельных положений не влечет недействительности остальных.

11.4. Уведомления надлежащи при направлении заказным письмом по адресу из реквизитов либо на согласованный e-mail; по e-mail считаются полученными в следующий рабочий день после отправки, если иное не доказано.

11.5. Настоящий типовый договор размещается для ознакомления потенциальных Заказчиков. Условия конкретного правоотношения определяются подписанным экземпляром Договора и приложениями.

11.6. К Договору прилагаются:

- Приложение № 1 — Порядок и стоимость оказания услуг;
- Приложение № 2 — Форма Технического задания / Заявки;
- Приложение № 3 — SLA/KPI;
- Приложение № 4 — Поручение на обработку персональных данных;
- Приложение № 5 — Форма Акта оказанных услуг.

12. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель	Заказчик
ООО «Е Винерс»	_____

УНП 193834361	УНП / учетный номер: _____
Юридический и почтовый адрес: 220014, г. Минск, ул. Попова, 24а, к. 203	Адрес: _____
Р/с ВУ84 МТВК 3012 0001 0933 0013 0382	Р/с: _____
ЗАО «МТБанк», г. Минск	Банк: _____
BIC MТBKBY22	BIC: _____
E-mail: _____	E-mail: _____
Тел.: _____	Тел.: _____

_____ / Кастевич В.П. /

М.П.

_____ / _____ /

М.П. (при наличии)

Приложение № 1

к Договору об оказании услуг центра приема и обработки входящих заявок

№ _____ от «___» _____ 20__ г.

Порядок и стоимость оказания услуг

ВАЖНО: Стоимость и состав услуг устанавливаются **индивидуально** для конкретного Заказчика.

1. Перечень и стоимость услуг

№	Перечень услуг	Единица тарификации	Стоимость, BYN
1	Прием и обработка входящих заявок (базовая)	1 обработанная заявка (п. 3.8.1)	_____
2	Обработка заявки с увеличением чека	1 ед. (п. 3.8.2)	_____
3	Услуга «под ключ»	1 ед. (п. 3.8.3)	_____
4	Обслуживание SIP / VPN / иные	месяц / иное	_____
5	Адаптация/переобучение при смене скриптов (раздел 2А)	день / пакет	_____
6	Повышенный тариф при превышении прогноза >20%	ед. / час	_____

1.1. Минимальная ежемесячная стоимость (floor): _____ BYN (если не указано — не применяется).

1.2. Аванс: _____ % / _____ BYN, срок: _____.

1.3. В стоимость включено / не включено: _____.

1.4. Штраф за переманивание персонала (п. 2.2.11), если иной: _____.

2. Режим и отчетность

2.1. Часы работы: с _____ до _____ (часовой пояс: _____); праздники: _____.

2.2. Срок хранения записей: _____ дней (если не указано — 7).

2.3. _____ Отчетность: _____.

2.4. Дата начала услуг: «___» _____ 20__ г.

2.5. _____ Иные условия: _____.

3. Подписи

Исполнитель	Заказчик
ООО «Е Винерс» / Кастевич В.П.	_____ / _____

Приложение № 2

Форма Технического задания / Заявки

ТЗ / Заявка № _____ от «___» _____ 20__ г.

Параметр	Содержание
Продукт / услуга Заказчика	
Каналы (телефон / мессенджеры / иное)	
Цели обработки обращений	
Скрипт / ссылка на скрипт	
Фраза уведомления о записи разговора	
Прайс / ассортимент / условия доставки и оплаты	
FAQ / возражения	
Правила upsell / увеличения чека	
Объем услуги «под ключ»	
CRM / порядок передачи заявок	
Контакты для эскалации	
Прогноз нагрузки (мес.)	
Иное	

Исполнитель	Заказчик
_____ / Кастевич В.П. /	_____ / _____ /

Приложение № 3

Соглашение об уровне обслуживания (SLA/KPI)

К Договору № _____ от «___» _____ 20__ г.

№	Показатель	Целевое значение	Метод измерения	Период оценки
1	Уровень обслуживания (Service Level), % принятых за N сек.	_____ % за _____ сек.	статистика АТС/ПО Исполнителя	месяц
2	Доля пропущенных / неответченных обращений	не более _____ %	статистика АТС/ПО	месяц
3	Качество по чек-листу (выборка записей)	не менее _____ %	оценка супервизора / Заказчика	месяц
4	Срок эскалации претензий Заказчику	_____ часов в рабочие часы Центра	журнал эскалаций	по факту
5	Иные KPI	_____	_____	_____

1. Источник данных для KPI:

_____.

2. Service credits / скидки за невыполнение SLA (при наличии):

(с учетом потолка по п. 3А.3 Договора — не более 10% стоимости услуг за месяц, если иное не указано).

3. Исключения из SLA применяются по разделу 3А Договора.

4. При незаполнении целевых значений настоящее Приложение считается не устанавливающим обязательных KPI.

Исполнитель	Заказчик
_____ / Кастевич В.П. /	_____ / _____ /

Приложение № 4

Поручение на обработку персональных данных

К Договору № _____ от «___» _____ 20__ г.

1. **Заказчик** поручает, а **Исполнитель** принимает поручение на обработку персональных данных в целях оказания услуг по Договору (прием и обработка входящих заявок, фиксация данных в CRM/отчетности, запись разговоров — при наличии).

2. **Категории субъектов:** потребители / клиенты Заказчика; иные лица, обращающиеся по каналам Заказчика.

3. **Состав данных (нужное указать):** ФИО; телефон; адрес; содержание обращения; данные заказа; иное: _____.

4. **Действия с данными:** сбор, запись, систематизация, хранение, уточнение, использование, передача Заказчику, удаление/обезличивание — в объеме, необходимом для услуг.

5. **Срок хранения записей звонков:** _____ дней (если не указано — по п. 2.1.3 Договора). Срок хранения иных данных: в течение срока оказания услуг и _____ после, если иное не требуется законом.

6. Исполнитель не использует данные в собственных целях, не передаёт третьим лицам, кроме случаев, необходимых для исполнения Договора (при условии конфиденциальности) или предусмотренных законом.

7. Заказчик гарантирует наличие правовых оснований для поручения обработки и для информирования субъектов (включая уведомление о записи разговора).

8. Меры защиты — в соответствии с законодательством Республики Беларусь и внутренними регламентами Исполнителя.

Исполнитель	Заказчик
_____ / Кастевич В.П. /	_____ / _____ /

Приложение № 5

Форма Акта оказанных услуг

Акт оказанных услуг № _____ от «___» _____ 20__ г.

к Договору № _____ от «___» _____ 20__ г.

Исполнитель: ООО «Е Винерс»

Заказчик: _____

1. В период с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г. оказаны услуги:

№	Наименование / единица тарификации	Количество	Цена	Сумма, BYN
1				
2				
	Минимальная стоимость месяца (floor), если применимо			
	Итого к оплате			

2. Услуги оказаны в полном объеме / в следующем объеме:
_____.

Замечания: ☐ отсутствуют ☐ имеются:
_____.

3. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Исполнитель	Заказчик
_____/ Кастевич В.П. /	_____/ _____/
М.П.	М.П. (при наличии)